



SIGNIFICATION DE NANTISSEMENT DE CREANCES ET DE PIECE

COPIE

L'an deux mil vingt-deux

Et le Vingt-Huit (28) Décembre à 09 heures 32 minutes ;

A la requête de la **Société ORABANK BENIN SA**, avec conseil d'Administration, au capital de FCFA 25.310.040.000, inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Cotonou sous le numéro RB, COT N°07 B 1852, Agrément bancaire N°B 0058 C, ayant son siège social à Cotonou, sis Avenue du Gouverneur Général William PONTY, 01 BP : 2700 RP COTONOU Bénin, Tél : 21 31 31 00 / 21 31 31 03 / 21 31 31 04, Fax : 21 31 31 02, agissant aux poursuites et diligences de sa Directrice Générale en exercice, demeurant et domiciliée ès-qualités au siège de ladite Société, en tant que de besoin pour la présente et ses suites ;

Nous, **Antoine C. LASSEHIN**, Huissier de Justice près la Cour d'Appel de Cotonou et le Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d'Abomey-Calavi, inscrit au tableau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice à la case n°29, y demeurant et domicilié au carré 9999, Maison NOUATCHI SODJI Jean-Marie, immeuble de Type R+2 carrelé, situé dans les feux tricolores du Carrefour Atrokpodji, en face de la Station BENIN-PETRO, côté opposé au Séminaire Saint Jean-Eudes, Arrondissement de Godomey, Commune d'Abomey-Calavi, 01 BP : 3397 Cotonou, Tél : (229) 97 89 67 25, E-mail : huissierlassehin@hotmail.com, soussigné ;

Signifions et en tête de la présente, remettons et laissons à :

1- Société ORABANK BENIN SA, avec conseil d'Administration, au capital de FCFA 25.310.040.000, inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Cotonou sous le numéro RB, COT N°07 B 1852, Agrément bancaire N°B 0058 C, ayant son siège social à Cotonou, sis Avenue du Gouverneur Général William PONTY, 01 BP : 2700 RP COTONOU Bénin, Tél : 21 31 31 00 / 21 31 31 03 / 21 31 31 04, Fax : 21 31 31 02, prise en la personne sa Directrice Générale en exercice, demeurant et domiciliée ès qualités audit siège, où étant en ses bureaux et parlant à :

2- La Société MAICKA SERVICES, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est à Cotonou, carré 3256, maison MONTCHO, quartier Agla-Akplomey, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Cotonou sous le numéro RCCM RB/Cot/17 B 19336, IFU n° 3201710047598, Tél : 65 76 60 04 / 97 29 43 21, courriel maickaservice@yahoo.com, prise en la personne de son Gérant,

Monsieur Kévin C. I. MONTCHO, demeurant et domicilié ès qualités audit siège, où étant en ses bureaux et parlant à :

3- Monsieur la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi (MPMEPE), demeurant et domicilié ès qualités au siège dudit Ministère à Cotonou, 04 BP 786, Tél : 21 30 70 18, où étant en ses bureaux et parlant à

*Administratif de la PRMP dudit Ministère ou
tant copies du présent exploit que des pièces
jointes sont reçues contre visa -1-*

- Copie certifiée conforme du nantissement de créances en date du 12 Août 2022, enregistré à Ouidah le 31 Aout 2022 par l'Inspecteur du Bureau de l'Enregistrement, Domaines et Timbres de Ouidah.

- Copie de l'acte portant mentions inscrites pour le compte du créancier en date du 22 Décembre 2022 du Greffe du Tribunal de Commerce de Cotonou ;

Aux termes du Nantissement de Créances du 12 Août 2022, la Société **MAICKA SERVICES**, Société à Responsabilité Limitée, s'est reconnue débitrice envers la requérante, de la somme de **Vingt et Un Millions Six Cent Mille (21.600.000) francs CFA**, pour cause de prêt et sûreté de paiement de sa dette en capital et intérêts, et a remis et affecté à titre de garantie constituée en espèces au profit de la Banque, toutes sommes inscrites sur le compte N° 023982100201 80 ouvert au nom du Constituant dans les livres de Orabank Bénin S.A, dans la limite de la somme de **Trente Six Millions Quatre Cent Quatre Vingt Neuf Mille Trois Cent Dix Huit (36.489.318) francs CFA**.

Leur déclarant que la présente signification leur est faite conformément aux dispositions de l'article 132 de l'Acte Uniforme révisé portant organisation des sûretés, afin d'assurer à la requérante le privilège établi par l'article 125 du même Acte Uniforme révisé.

Sous toutes réserves ;

A ce qu'ils n'en ignorent ;

Et nous leur avons, étant et parlant comme ci-dessus, remis et laissé tant copie certifiée conforme du nantissement de créances que copies de la pièce et du présent exploit dont le coût est de : 51.500 Francs CFA.

Original : Une (01) feuille de timbre à 1.200 Francs CFA.

NANTISSEMENT DE CREANCES

Entre les Soussignées :

Orabank Bénin SA, Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de **Dix-huit Milliards Trois Cent Dix Millions Quarante Mille (18.310.040.000) Francs CFA**, dont le siège social est sis à Cotonou, Avenue du Gouverneur Général William PONTY, 01 B.P. 2700 R.P. Cotonou, immatriculée au Registre du Commerce de Cotonou sous le numéro RCCM RB / COT / 07 B 1852 ; Agrément Bancaire N° B0058-C, représentée par **Messieurs Coffi Régis SETONDJI, Directeur de la Clientèle Entreprises & Institutionnels et VIDEGLA, Directeur Juridique**, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

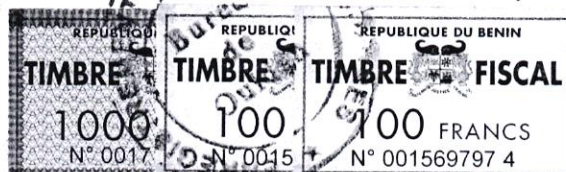
Ci-après dénommée « **la Banque** » ou « **le Prêteur** » d'une part,

ET

SOCIETE MAICKA SERVICES, Société A Responsabilité Limitée dont le siège est à Cotonou C/ 3256, M/ MONTCHO, Qtier/ Agla Akplomey, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Cotonou sous le numéro RCCM RB/Cot/17 B 19336 - IFU 3 2017 1004 7598, Téléphone : 65 76 60 04 / 97 29 43 21, courriel **maickaservice@yahoo.com**, représentée par Monsieur **Kevin C. I. MONTCHO, Gérant**, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

Ci-après dénommée « **le Constituant** », d'autre part,

Ci-après collectivement dénommées « **les Parties** »



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – NATURE ET MONTANT DES CREANCES GARANTIES

Dans le cadre de l'exécution du contrat de marché N° 1738/MEF/MPMEPE/DNCMP/SP du 14/07/2022 relatif à l'Acquisition de fournitures de bureau, produits d'entretien et consommables informatiques au profit des unités administratives du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, la **SOCIETE MAICKA SERVICES** a sollicité et obtenu de la Banque, une facilité sous forme d'Avance sur marché pour un montant de **Vingt-et-un millions six cent mille (21 600 000) Francs CFA**.

En contrepartie de son engagement, la Banque a demandé à la **SOCIETE MAICKA SERVICES** de nantir à son profit les créances issues dudit contrat de marché dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2- NATURE ET MONTANT DES CREANCES NANTIES

A la sûreté et garantie du remboursement de toutes les sommes dont pourrait se trouver **SOCIETE MAICKA SERVICES** envers la Banque, notamment en raison de la facilité ci-dessus mentionnée qui lui a été accordée, le Constituant affecte expressément en nantissement au profit de la Banque, la totalité des créances issues de l'exécution du **Contrat de marché N° 1738/MEF/MPMEPE/DNCMP/SP du 14/07/2022** relatif à l'Acquisition de fournitures de bureau, produits d'entretien et consommables informatiques au profit des unités administratives du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi s'élevant à **Trente-six millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent dix-huit (36 489 318) Francs CFA** Hors Taxes en principal, auxquels s'ajoutent tous intérêts, frais accessoires quelconques dans les termes des articles 130 à 133 de l'Acte Uniforme révisé portant organisation des Sûretés, ce qui est accepté par la Banque sans qu'il ne soit porté aucune novation à ses droits et actions.

ARTICLE 3 – INDICATION DU DEBITEUR

La **SOCIETE MAICKA SERVICES**, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Cotonou sous le numéro **RCCM RB/Cot/17 B 19336 - IFU 3 2017 1004 7598** ; dont le siège est à Cotonou, C/ 3256, M/ MONTCHO, Qtier/ Agla Akplomey, Téléphone : 65 76 60 04 / 97 29 43 21,

ARTICLE 4 – LIEU DE PAIEMENT DES CREANCES

CP

1
7
8
W

Les créances nanties seront payées au compte numéro **23982100201 – 80** ouvert au nom de la **SOCIETE MAICKA SERVICES** dont **Monsieur Kévin C. I. MONTCHO** est le Gérant dans les livres de **Orabank Bénin S.A.**

ARTICLE 5 - DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU CONSTITUANT

Le Constituant déclare que le contrat de marché dont les créances sont nanties au profit de **Orabank Bénin S.A** est libre de toute inscription à l'exception de celle de la Banque.

Le Constituant s'engage à exécuter sans aucun incident de nature à empêcher le paiement des créances nanties, l'intégralité des travaux relatifs au contrat de marché dont les créances sont nanties dans nos livres.

Le Constituant s'engage à informer la Banque de l'évolution des travaux objet du présent contrat de marché et / ou de tout autre incident de nature à perturber l'exécution.

Le Constituant s'engage à faciliter l'accès à ses locaux à tout représentant mandaté par la Banque pour s'enquérir de l'évolution de l'exécution du contrat de marché.

Le Constituant s'engage en outre à payer tous les frais relatifs à l'enregistrement du présent et tout autre frais y afférent.

ARTICLE 6 – EXIGIBILITE

Sauf décision contraire de la Banque, en cas de survenance de l'un des événements ci-dessous, toutes sommes dues à la Banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires deviendront immédiatement exigibles, dès réception par le Constituant d'une mise en demeure faite par la Banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- en cas de clôture du compte courant, pour quelque cause que ce soit, ou ;
- en cas de défaillance de la **SOCIETE MAICKA SERVICES**, la défaillance s'entend de la non-exécution du contrat de marché, pour quelque cause que ce soit par cette dernière, sauf en cas de force majeure dûment constatée par la Banque, ou ;
- au cas où, plus généralement, le Constituant n'exécute pas l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, et s'il n'y était pas remédié dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure faite par la Banque au Constituant.

Au moyen de ce nantissement, la Banque aura et exercera tous les droits, actions et privilèges conférés par la loi aux créanciers nantis pour se faire payer le montant de sa créance en principal, frais et accessoires par préférence à tous autres conformément aux dispositions des articles 134 et 135 de l'Acte Uniforme révisé portant organisation des sûretés.

ARTICLE 7- ELECTION DE DOMICILE

Toute communication, demande ou notification devant être réalisée en vertu des présentes ou de leurs suites, sera valablement réalisée si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'une ou à l'autre des parties à leurs adresses respectives sus-indiquées en en-tête. Pour la validité de l'inscription à prendre en vertu des présentes, domicile est élu pour la banque en son Siège Social sis à Cotonou, dans le ressort du Greffe du Tribunal de Cotonou.

ARTICLE 8 - IMPOTS ET FRAIS

Tous impôts, droits, taxes, ou honoraires relatifs à la constitution ou au renouvellement du présent nantissement, à l'exercice ou à la protection par la Banque des droits découlant dudit nantissement seront à la charge du Constituant.

Les parties conviennent que le présent contrat est soumis à la formalité d'enregistrement et que les formalités et les droits de toute nature et frais liés à l'enregistrement sont à la charge du Constituant.

Ce dernier autorise **Orabank Bénin S.A.** à procéder à l'accomplissement de ces formalités en l'autorisant par les présentes et de manière irrévocable à débiter son compte des montants des droits de toute nature et frais liés à l'enregistrement.

ARTICLE 9 - DUREE - EXTINCTION DU NANTISSEMENT

Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de signature des documents. Il produira effet dans toute la mesure permise par la loi, aussi longtemps que le Constituant restera devoir à la banque une quelconque somme au titre des facilités qui lui ont été accordées.

ARTICLE 10 - FORMALITES

Pour assurer la validité et l'opposabilité du nantissement ci-dessus consenti, inscription en sera prise à l'initiative de la Banque au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Tribunal de Cotonou dans les formes et délais requis par la loi.

Le présent sera signifié au débiteur de la créance nantie après son enregistrement conformément aux dispositions de l'article 132 de l'Acte Uniforme révisé portant organisation des sûretés.

ARTICLE 11 - LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Art.11-1

Le présent contrat est régi par la loi en vigueur au Bénin.

Art. 11-2

Tous différends et litiges relatifs à l'interprétation du présent contrat, à son exécution, ses suites et ses conséquences, seront de la seule compétence des tribunaux béninois.

ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Dans le cadre des relations d'affaires avec ses clients, le Service Qualité de la Banque est chargé, conformément à la Circulaire N°002-2020/CB/C du 18/09/2020 de la Commission Bancaire, du traitement des réclamations formulées par la clientèle.

Ledit Service est sis à la Direction Générale de la banque, Avenue du Gouverneur Général William Ponty 01 B.P. 2700 RP Cotonou - BENIN, et joignable au Numéro (229) 21 31 31 00 / 21 36 82 82 et par mail : reclamationsbenin@orabank.net.

Ainsi, les plaintes et réclamations actant l'insatisfaction d'un client envers la banque sont déposées dans les Agences ou au Service courrier de la Direction Générale de la banque et sont traitées dans un délai de trente (30) jours à compter du dépôt.

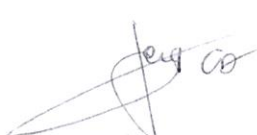
Fait à Cotonou, le 12/08/2022
En trois (03) originaux de trois (03) pages chacun.

Pour le Constituant


Monsieur Kevin C. I. MONTCHO
Gérant

(Précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé Bon pour nantissement comme ci-dessus indiqué »)

Pour la Banque,


Coffi Régis SETONDJI
Directeur Clientèle
Entreprises & Institutionnels

 **Orabank**
Bénin


Serge VIDEGLA
Directeur Juridique



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE COTONOU
REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE COMMERCE
presidence-tcc@tribunalcommercecotonou.bj
(229) 21 31 31 46
Rue 651A - Cotonou - Bénin



MENTION(S) INSCRITE(S) POUR LE COMPTE DU CRÉANCIER: **ORABANK BENIN SA**

REPRÉSENTANT: ETUDE ANTOINE LASSEHIN

Créancier	ORABANK BENIN SA
Constituant	MAICKA SERVICES
Date de l'acte	12-08-2022
Date de la sûreté	22-12-2022
Date du titre générateur	31-08-2022
Désignation	DECLARATION D'ACTE DE NANTISSEMENT DE CREANCES ENTRE ORABANK BENIN ET LA SOCIETE MAICKA SERVICES SARL
Observation	
Montant	(36489318) Trente-six millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille trois cent dix-huit

CE DOCUMENT A VALEUR D'ORIGINAL DELIVRE LE 22-12-2022

Numéro de référence:
LBZ0UCS3

VÉRIFIEZ LA CONFORMITÉ DE CE DOCUMENT

1. Suivez les instructions de <https://suretes.tccotonou.bj/verify>
2. Utilisez le numéro de référence LBZ0UCS3
3. Assurez vous que le document est identique à celui en ligne

TOUTE MODIFICATION OU FALSIFICATION DU PRESENT EXTRAIT EXPOSE A DES POURSUITES PENALES. POUR TOUTE RÉCLAMATION, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DISPONIBLE SUR : <https://suretes.tccotonou.bj/>